



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 23 del 15 maggio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – massa passiva della liquidazione – Accantonamento somma del credito vantato dalla AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794 – Debito fuori bilancio – Privilegiato - fascicolo OSL n. 158.– art. 258, comma 4 del TUEL.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 10,00 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nella persona del Dott. Mario PIZZINO ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività

invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

CONSIDERATO:

- che l'art. 254, comma 1, del TUEL prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione provveda all'accertamento della massa passiva, mediante formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria;
- che l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *"L'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"*;
- che con **deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2016 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016** il Comune di Squillace ha trasferito a questo Organo i debiti di bilancio (residui passivi) **al 31 dicembre 2013**;
- che con delibera commissariale **n. 2 del 05/02/2016** questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- che la Giunta Comunale con delibera **n. 18 del 19/02/2016 (di cui si è preso atto con delibera commissariale n. 3 in data 25/02/2016)** ha aderito alla modalità semplificata
- che la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del TUEL prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione, a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

RILEVATO:

- che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria delibazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto a ciascun creditore (con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione e dopo le opportune verifiche in materia contributiva-fiscale e pendenze tributarie nei confronti dello stesso ente locale), ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

RICHIAMATO:

- l'art. 258, comma 3 e 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTE:



- la deliberazione n. 9 del 21/03/2017 avente ad oggetto: *Presa atto elenco creditori*;
- la deliberazione n. 10 del 06/04/2017 avente ad oggetto: *Criteri e norme per procedura semplificata di Liquidazione art. 258 del D.lgs n. 267/2000*;

VISTO:

- che con propria deliberazione n. 10 del 06/04/2017 è stato approvato anche lo schema di atto di transazione da proporre ai creditori;

VISTO:

- l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;

VISTO:

-- la nota pec del dirigente dott. Salvatore Saraceno dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Finanziario acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 7050 in data 10/12/2020, prot. N. 206/OSL del 31/12/2020 con la quale viene individuato un debito di € 15.411,15 nei confronti **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794** quale quota TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela Ambientale) sugli incassi operati da questa gestione commissariale in conto Tarsu/Tares/Tari nel periodo 2015/2019 relativamente a Tributi degli anni precedenti il 31 dicembre 2013;

VISTI:

- i dati SIOPE relativi agli incassi effettuati da questa gestione Commissariale del Comune di Squillace nel periodo dal 2015 al 2019, relativamente a Tributi degli anni precedenti il 31 dicembre 2013, rilevati dal sito del Ministero dell'Economia e Finanze e che di seguito si riportano

	Somma Riscossa	Imponibile	Addizionale Provinciale	commissione spettante	Tributo da riversare
2015	310,00	295,24	14,76	0,04	14,72
2016	4.542,48	4.326,17	216,31	0,65	215,66
2017	149.730,16	142.600,15	7.130,01	21,39	7.108,62
2018	124.923,15	118.974,43	5.948,72	17,85	5.930,88
2019	45.102,19	42.954,47	2.147,72	6,44	2.141,28
	324.607,98		15.457,52	46,37	15.411,15

ACCERTATO:

- che il debito maturato, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 504/92, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, per TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela Ambientale) sulle somme riscosse nel periodo 2015/2019 ammonta a € 15.411,15, calcolato al netto della commissione dello 0,30% spettante al Comune, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs n. 504/92;



- la nota commissariale di avvio dei procedimenti istruttori;

VISTE:

- la deliberazione commissariale n. 16 del 28/04/2017 riguardante l'avvio dei pagamenti ai creditori;
- **la deliberazione commissariale n. 7 del 25/01/2021 riguardante l'ammissione alla massa passiva della liquidazione della AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794 ;**

CONSIDERATO:

- che il Responsabile dell'area di riferimento del Comune di Squillace, con attestazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, ha dichiarato che il credito vantato dalla **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794** presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva per la sua **totalità** presentandone i presupposti di fatto e diritto;
- che il credito della predetta ditta è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Squillace (CZ) quale debito di bilancio per un importo di € 15.411,15 sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;
- che l'O.S.L. per la prosecuzione della gestione del dissesto, nell'ambito della procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., formula apposite proposte di transazione alla parte creditrice;
- che con nota prot. Gen. N. 444 del 25/01/2021- prot. OSL n. 17 di pari data è stata inoltrata, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, la proposta transattiva per un importo complessivo di € 7.705,57 (euro settemilasettecentocinque/57) al lordo di ogni ritenuta, **pari al 50%** del debito ammesso di € 15.411,15, giusta percentuale stabilita con **deliberazione n. 10 del 06/04/2017**, riscontrata dall'Amministrazione Provinciale con nota pec del 01/02/2021 – prot. n. 0002278, acquisita al protocollo Ente n. 970 del 19/02/2021, prot. OSL n. 27 di pari data, contestando in toto la proposta transattiva;
- che con nota prot. Gen. N. 973 del 19/02/2021, prot. OSL n. 28 di pari data, questo OSL ha interessato il Ministero dell'Interno per un qualificato parere in merito, e che di tanto è stata data comunicazione al creditore in questione con nota prot. n. 974 del 19/02/2021, Prot. OSL n. 29 di pari data;



VISTO:

- la propria delibera n.134 del 14/12/2020, con la quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse, ai sensi dell'art. 256, comma 6, del T.U.E.L.;
- il decreto del Ministero dell'Interno n. 0070572 del 19/04/2021, ritualmente notificato a questo Commissario Straordinario di Liquidazione in data 05/05/2021, con il quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse, con allegato l'elenco delle partite debitorie escluse;
- l'allegato A) "Indicazioni per il prosieguo dell'attività di liquidazione" del D.M. 0070572 del 19.04.2021, il quale statuisce che prima dell'inizio delle operazioni di liquidazione, occorre individuare eventuali crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o altre cause legittime di

RAVVISATO

prelazione, da soddisfare prioritariamente rispetto ai restanti debiti.

- che per tale debito privilegiato fuori bilancio non transatto pari ad euro 15.411,15 occorre procedere all'accantonamento in apposito conto vincolato ex art.258, co. 5, del D.Lgs. n.267/2000 nella percentuale del 100%

VISTI:

- Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il D.P.R. 378/1993

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e trascritta;
2. di prendere atto della non adesione, da parte della **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794** della proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. con nota commissariale nota prot. Gen. N. 444 del 25/01/2021- prot. OSL n. 17 di pari data;
3. di ammettere a titolo definitivo nella massa passiva del dissesto del Comune di Squillace, l'importo complessivo di € 15.411,15 (euro quindicimilaquattrocentoundici/15), quale debito fuori bilancio e scaturente da tributo ambientale su ruoli Tarsu/Tares – fascicolo OSL n. 158 del piano di rilevazione, per come sotto meglio descritto:
 - per debito già inserito nei residui passivi la somma di euro 0,00;
 - per debito fuori bilancio riconosciuto per la somma di euro 15.411,15;
 - per interessi e rivalutazione monetaria sino alla data del dissesto euro 0,00;
 - somme non riconosciute per euro 0,00 per le motivazioni espresse con separata deliberazione;
4. di procedere , ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all'accantonamento della somma di € 15.411,15 pari al 100% dell'intero debito fuori bilancioprivilegiato non transatto ammesso di € 15.411,15;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere dell'OSL Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Soverato, il quale farà carico di effettuare l'accantonamento delle suddette somme mediante l'apposizione del vincolo;
6. di includere il suddetto debito nell'apposito elenco ad integrazione del piano di estinzione già approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 256, comma 7 del TUEL, nonché nel rendiconto finale della Liquidazione;
7. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
8. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
9. di dare incarico al Responsabile Settore Finanziario dell'Ente per la notifica del presente

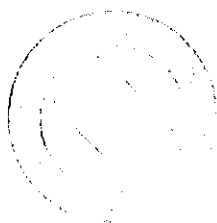
provvedimento:

- **al creditore interessato in parola;**
ed, ai fini di opportuna notizia,
- **al Sindaco del Comune di Squillace.**

10. di avvertire che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 11,30 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Pizzino", written over a horizontal line.